



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Schipani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 40449/2018 R.G.A.C.C., vertente

TRA

Parte_1

rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Livi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

E

Controparte_1

rappresentata e difesa dall'avv.to Antonella Ticconi e dall'avv.to Giorgio Cossa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTA

CONCLUSIONI

In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 10.3.2021, i procuratori delle parti hanno concluso come da foglio depositato in data 4.3.2021 e 5.3.2021 e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo, *Controparte_1* ha dedotto di aver realizzato in favore del *Parte_1* l'estensione della rete e di un nuovo impianto gas per 90 punti di fornitura in via dei Monti della Storta snc - Edifici Privati, lavori eseguiti in data 18.3.2013, come attestato dal Concessionario *Org_1*, *Org_2*, con successiva attribuzione al suddetto sito del cliente finale del relativo PDR 00880001039616; il

Parte_1, tuttavia, non ha adempiuto al pagamento delle opere per l'importo di € 80.049,75, comprensivo di IVA, di cui alla fattura C136015884 emessa il 23.5.2013; vani sono risultati i solleciti di pagamento e l'invito alla definizione bonaria della posizione debitoria.

Con decreto ingiuntivo n. 8648/2018, emesso in data 11.4.2018 nel procedimento R.G.N. 19287/2018, il Tribunale di Roma ha ingiunto al *Parte_1* di pagare, in favore di *Controparte_1* la somma di € 80.049,75, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Ha proposto opposizione il *Parte_1*, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto lo stesso raggruppa diverse società di costruzioni che realizzano edifici e non è il beneficiario finale di allacci di gas a servizio dei singoli immobili realizzati; il servizio di cui *Cont* hiede il pagamento riguarda le utenze sfruttate dai singoli abitanti degli immobili e non le società costruttrici; non vi è prova di richiesta di allaccio da parte del *Parte_1*, né di un contratto, essendo stati allegati dalla ricorrente soltanto documenti di formazione unilaterale e, segnatamente, un sopralluogo eseguito quattro anni dopo l'asserita esecuzione dei lavori, due missive e intimazioni di pagamento e una fattura, che, come è noto, non costituisce prova del credito.

In data 17.12.2018, si è costituita in giudizio *Controparte_1* affermando che nessuna contestazione era stata mossa a fronte delle richieste di pagamento inviate al *Parte_1*; *Cont* ha verificato, prima di adire il Tribunale, che il Distributore avesse realizzato le opere di cui sopra, fermo restando che il *Parte_1* risulta intestatario delle decine di unità immobiliari site nei fabbricati di via Monti della Storta; la vicenda sostanziale dedotta nel ricorso non riguarda gli allacci a servizio dei singoli immobili, bensì l'estensione della rete e del nuovo impianto gas per 90 punti; si tratta di vere e proprie opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di nuovi edifici, aventi ad oggetto la rete di distribuzione fino alle batterie, le quali ultime vengono poi realizzate dai costruttori in proprio; il pagamento riguarda le spese sostenute da *Cont* er conto e nell'interesse del *Parte_1* per l'esecuzione di attività di competenza esclusiva del Distributore; anche nella fattura è stato indicato che si trattava del costo dei lavori per la predisposizione dei punti gas, lavori portati a termine dal Distributore *Org_2*; la conclusione di un contratto può non richiedere la manifestazione di volontà espressa da parte dell'accettante e, nella specie, *Org_2* ha riconosciuto di aver ricevuto l'ordine da *Cont* er conto del *Parte_1* e di aver eseguito i lavori; in subordine, la somma era comunque dovuta a titolo di ingiustificato arricchimento.

All'udienza del 10.1.2019, questo Giudice ha respinto l'istanza di chiamata in causa di *Org_2* e l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, formulate dalla opposta, e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

All'udienza del 30.5.2019, sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalla opposta e la causa è stata rinviata all'udienza del 10.3.2021 per la precisazione delle conclusioni.

In conseguenza della nota emergenza epidemiologica da Covid 19, con decreto del 25.1.2021, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza.

Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel termine loro assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata.

Si premette, in linea generale, che, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n. 16767/2014).

In questo autonomo giudizio il creditore opposto può produrre nuove prove, ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, e il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 2490/2019; Cass. n. 9927/2004).

Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).

Devesi rammentare, inoltre, che vige il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass. Sezioni Unite n. 761/2002).

I fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020).

Orbene, nella fase monitoria, la ricorrente, oltre alla fattura e alle richieste di pagamento, ha depositato, sub documento n. 1, il report *Org_2* denominato “Risultati servizi su Punti di Riconsegna”, PDR 00880001039616, datato 16.5.2017, riportante come società di vendita *Cont* e come cliente finale il *Parte_1*, con allegato l’esito del sopralluogo eseguito il 19.6.2017, sempre proveniente da *Org_2*, in cui si dava atto che il lavoro di cui alle richieste ivi indicate, avente ad oggetto la costruzione di cinque batterie per un totale di 90 punti e l’estensione della rete di ml. 196,00, è stato eseguito e si confermava il preventivo formulato.

Nel presente giudizio, ha altresì depositato, sub doc. 3, “offerta di lavori”, recante quale soggetto richiedente il *Parte_1* e avente ad oggetto la realizzazione di impianto del gas per 90 punti di fornitura e di estensione della rete in relazione al sito sopra indicato.

Il documento contiene nel dettaglio tutti gli estremi dell’offerta, ivi compresi gli importi e le date delle richieste e degli inoltri da parte del cliente e del Distributore.

Parte opponente, lungi dal contestare analiticamente i fatti allegati da *CP_1* e dal precisare e istruire le proprie difese, è rimasta sostanzialmente inerte e si è limitata a depositare la sola memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.

Non ha contestato di essere il costruttore e il proprietario degli edifici in questione, essendosi limitato ad eccepire, come si è visto, di non essere il beneficiario e il cliente finale delle prestazioni eseguite da *Cont* in relazione agli allacci delle utenze di luce e gas, per i quali non risultava alcun contratto.

In realtà, nella specie, il credito vantato non origina dall’allaccio delle utenze di luce e gas, bensì dalle diverse opere di urbanizzazione sopra descritte, necessarie a portare il gas agli edifici costruiti dal *Parte_1*, sicché del tutto inconferente è il riferimento alle utenze di cui sarebbero beneficiari i singoli abitanti degli immobili.

Inoltre, non ha contestato che i lavori siano stati eseguiti.

Del resto, una simile eccezione si rileverebbe in contrasto con le stesse difese di parte opponente, la quale, sostenendo che i beneficiari delle utenze sarebbero i singoli abitanti degli immobili, implicitamente ammette che la *Org_3* sia stata portata agli edifici di via dei Monti della Storta.

Né può dirsi, come laconicamente e tardivamente sostenuto nella terza memoria, che nessuna contestazione poteva essere mossa essendo il *Parte_1* “terzo estraneo ai fatti”.

A ciò si aggiunga che non ha mai contestato le richieste di pagamento, affermando, in comparsa conclusionale, che “la opponente non replica a missive prive di fondamento”.

Da ultimo, non ha contestato la fattura (la cui mancata ricezione non è stata prospettata), sicché opera il principio di diritto secondo cui “la fattura può costituire un valido elemento

di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto" (Cass. n. 13651/2006).

Premesso che il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia", la contestazione è del tutto confusa e aspecifica e i fatti devono ritenersi ammessi, non potendo certo ipotizzarsi che *CP_1* e *Org_2* abbiano operato spontaneamente e in assenza di richiesta da parte del proprietario degli edifici in costruzione.

In conclusione, l'opposta ha fornito prova del titolo e della esecuzione della prestazione (incontestati) e ha prodotto la fattura, allegando l'inadempimento del debitore, cioè il mancato pagamento, e, così facendo, ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.

Di contro, tale onere non è stato assolto dall'opponente, il quale ha ricevuto la prestazione, ma non ha dimostrato di aver pagato alcun importo a tale titolo.

Pertanto, l'opposizione, in quanto infondata, va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione, che viene liquidata nei valori minimi, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal *Parte_1* [...] nei confronti di *Controparte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 8648/2018 R.G.N. 19287/2018, emesso in data 11.4.2018 dal Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 9.650,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Roma, 27.7.2021

Il Giudice
Giovanna Schipani